

# Comparativa por etapas de la teoría del delito

---

*Material de referencia rápida para estudiar y para elegir la línea. NO se copia al trabajo final, que exige una sola línea doctrinal.*

Autores comparados: frister, otto, roxin, jakobs, wessels, hilgendorf.

## Accion

---

- **Frister:** Movimiento corporal conducible por la voluntad, causante de un resultado u omisión con deber de garante; base de la tipicidad.
- **Otto:** Comportamiento dirigible por la voluntad; a diferencia de los demás, no exige una teoría de la acción previa y autónoma al tipo — resuelve si hay acción dentro del propio análisis de tipicidad.
- **Roxin:** Manifestación de la personalidad/voluntad del autor que incide en el mundo exterior (concepto personal de acción).
- **Jakobs:** Comportamiento evitable con contenido expresivo normativo; importa el rol del sujeto, no datos psicofísicos.
- **Wessels:** Comportamiento humano dirigido por la voluntad, con perspectiva final (conocimiento + intención integrados).
- **Hilgendorf:** Conducta humana voluntaria, comisiva u omisiva; rechaza teorías puramente causales o psicológicas.

**Contraste:** Todos exigen un sustrato de voluntad humana y excluyen fuerza física irresistible, reflejos e inconsciencia. La divergencia es de énfasis: Frister y Roxin la vinculan a la 'manifestación de la personalidad'; Wessels adopta explícitamente la teoría final; Jakobs es el más heterodoxo, normativizando la acción como 'evitabilidad' ligada al rol social. Otto se suma a la posición pragmática: evita fundar la tipicidad en una teoría de la acción previa y la resuelve directamente en el análisis del tipo.

## Tipicidad\_objetiva

---

- **Frister:** Conducta típica + resultado típico + elementos objetivos (descriptivos o normativos); su ausencia excluye la tipicidad subjetiva.
- **Otto:** Distingue tres niveles de tipo (tipo de la ley, tipo de injusto, tipo garantía) y exige, además de la causalidad (teoría de la condición corregida por la adecuación), el paso ulterior de la imputación objetiva.
- **Roxin:** Descripción típica analizada centralmente a través de la imputación objetiva, no de la mera causalidad.
- **Jakobs:** Realización de un tipo objetivo entendido como violación de una norma de conducta con contenido expresivo prohibido.
- **Wessels:** Concordancia del comportamiento con los elementos objetivos del tipo (sujeto, objeto, circunstancias, resultado, nexo causal).
- **Hilgendorf:** Subsunción bajo los elementos del tipo con causalidad regida por la teoría de la condición (equivalencia de condiciones).

**Contraste:** Coinciden en exigir causalidad como piso mínimo, pero todos la consideran insuficiente y remiten a imputación objetiva para completar el juicio de tipicidad. Otto aporta una tripartición propia del

concepto de tipo (ley/injusto/garantía) que no tiene equivalente exacto en los demás autores.

## Imputacion\_objetiva

---

- **Frister:** Riesgo jurídicamente reprobado, no permitido, que se realiza en el resultado dentro del fin de protección de la norma; terceros o la víctima pueden interrumpir la imputación.
- **Otto:** Desarrollo extenso y casuístico: el riesgo creado debe realizarse en el resultado; la cadena se interrumpe por intervención autónoma de terceros o autopuesta en peligro de la víctima. Introduce la adecuación social como límite de la tipicidad misma, no como causa de justificación.
- **Roxin:** Formulación clásica: creación de riesgo no permitido + realización del riesgo + resultado dentro del ámbito de protección del tipo.
- **Jakobs:** Roles y competencia del garante, riesgo no permitido, realización del riesgo y 'prohibición de regreso' (no se imputa a quien facilita a un tercero competente).
- **Wessels:** Riesgo desaprobado realizado en el resultado; se excluye por curso causal atípico, autolesión, tercero autorresponsable, riesgo permitido o disminución de riesgo.
- **Hilgendorf:** Vincula resultado y acción mediante relación de riesgo y ámbito de protección de la norma; no todo resultado causal es imputable.

**Contraste:** Es el punto de mayor convergencia entre los cinco autores disponibles: todos usan el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo. Jakobs se distingue por anclarlo en 'roles' y 'prohibición de regreso' en vez de en el fin de protección de la norma. Otto converge con el esquema riesgo-no-permitido + realización-del-riesgo, y aporta el desarrollo más casuístico de interrupción del nexo por terceros o víctima, además de la adecuación social como límite autónomo de tipicidad.

## Tipicidad\_subjetiva\_dolo

---

- **Frister:** Dolo como representación consciente de realización del tipo; rechaza elemento volitivo adicional (basta la representación, no el 'querer').
- **Otto:** Exige consciencia actual (no abstracta) de las circunstancias típicas; distingue dolo directo de 1º y 2º grado, dolo eventual (reconocimiento del peligro concreto sin renunciar al plan) y dolo alternativo; rechaza la fórmula de 'aprobación del resultado' para el dolo eventual.
- **Roxin:** Conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo; distingue dolo de resultado y de acción, exige claridad en la representación.
- **Jakobs:** Dolo como conocimiento (Wissen) de que se infringe la norma; abarca consecuencias principales y secundarias.
- **Wessels:** Dolo con elemento cognitivo y volitivo (conocimiento + voluntad); distingue dolo directo, indirecto y eventual.
- **Hilgendorf:** Conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo; dolo directo de 1º y 2º grado y dolo eventual.

**Contraste:** Frister y Jakobs se apartan de la fórmula tradicional 'conocimiento + voluntad': Frister prescinde del elemento volitivo y basta la representación; Jakobs lo reduce a puro conocimiento normativizado. Roxin, Wessels e Hilgendorf mantienen la estructura bipartita clásica cognitivo-volitiva. Otto se ubica cerca de la estructura cognitivo-volitiva clásica (como Wessels e Hilgendorf), pero con un tratamiento singularmente extenso del dolo eventual y el dolo alternativo.

## Error\_de\_tipo

---

- **Frister:** Excluye el dolo; si es evitable subsiste imprudencia. Trata aberratio ictus/error in persona según similitud del bien jurídico afectado.
- **Otto:** Las desviaciones del curso causal (aberratio ictus) previsibles según la experiencia general no excluyen el dolo; basta que el peligro puesto en marcha se realice sobre el bien jurídico querido, sin exigir prever cada detalle concreto.
- **Roxin:** Elimina o reduce el dolo según sea esencial o no; distingue error fáctico de error sobre elementos normativos; rechaza que el error de subsunción sea error de tipo.
- **Jakobs:** Excluye dolo o imprudencia según recaiga sobre el tipo o sobre riesgos cognoscibles; enfatiza la ruptura de la relación de sentido norma-comportamiento.
- **Wessels:** Excluye dolo; distingue error sobre el objeto, error in persona vel objeto, aberratio ictus y error sobre el curso causal.
- **Hilgendorf:** Excluye dolo y, por regla, la imprudencia; trata especialmente error in persona vel objeto y aberratio ictus.

**Contraste:** Todos coinciden en el efecto básico (excluye dolo, deja abierta la imprudencia si es evitable). Las variantes de aberratio ictus/error in persona reciben tratamiento específico en cada autor, con matices sobre cuándo el bien jurídico afectado se considera 'equivalente' — relevante para casos de desviación del curso causal como el Caso V o el Caso IV del banco. Otto es, junto con Frister, el que más detalla el tratamiento de la aberratio ictus, aunque con un criterio propio centrado en la previsibilidad según la experiencia general de la vida.

## Antijuridicidad

---

- **Frister:** Juicio de valor divisible: tipo permisivo objetivo + subjetivo; sistema cerrado de causas de justificación (consentimiento, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de deber).
- **Otto:** Rechaza la teoría de los elementos negativos del tipo; estructura las justificantes con elementos objetivos y subjetivos, y traza la evolución del objetivismo estricto hacia la teoría personal del injusto de Welzel.
- **Roxin:** Antijuridicidad material fundada en la violación de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; las justificantes se explican por ponderación constitucional.
- **Jakobs:** El comportamiento típico infringe el ordenamiento en su totalidad; las justificantes excluyen la antijuridicidad porque no hay violación de la norma dentro de los límites del rol.
- **Wessels:** Las causas de justificación son normas permisivas autónomas que excluyen la antijuridicidad aunque subsista la tipicidad.
- **Hilgendorf:** Ausencia de causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento, autorización legal); admite consentimiento presunto e hipotético.

**Contraste:** Coinciden en el catálogo básico de justificantes (legítima defensa, estado de necesidad, consentimiento). Roxin es el más distintivo al fundar la antijuridicidad material en la Constitución; Jakobs la reconduce a la vigencia de la norma dentro del rol. Otto aporta la perspectiva histórica más explícita sobre el tránsito del objetivismo estricto a la teoría personal del injusto de Welzel.

## Culpabilidad

---

- **Frister:** Auto-determinación como construcción normativa y social (no psicológica): imputabilidad + consciencia de ilicitud + exigibilidad.

- **Otto:** Fundada en la libertad de decisión como presupuesto normativo (no verificable empíricamente pero necesario para el sistema); reconoce una dimensión social de la culpabilidad cuando la sociedad impidió el desarrollo adecuado de la personalidad del sujeto.
- **Roxin:** Responsabilidad = culpabilidad + necesidad preventiva de pena; permite excluir pena aun habiendo culpabilidad si no hay necesidad preventiva.
- **Jakobs:** Concepto funcional: capacidad normativa de responder por la infracción del rol, fundada en prevención general positiva, no en libre albedrío.
- **Wessels:** Reprochabilidad personal del sujeto imputable y consciente del injusto; se gradúa según la libertad de voluntad del autor.
- **Hilgendorf:** Reproche por actitud de ánimo censurable; exige capacidad de comprensión y de conducirse conforme a ella (principio de coincidencia con el hecho).

**Contraste:** Es la etapa de mayor divergencia teórica. Frister y Jakobs normativizan la culpabilidad (auto-determinación social / prevención general), apartándose del libre albedrío clásico. Roxin añade un segundo filtro (necesidad preventiva de pena) ausente en los demás. Wessels e Hilgendorf se mantienen más cerca de la reprochabilidad personal clásica. Otto se distancia tanto del normativismo de Frister/Jakobs como del clasicismo de Wessels/Hilgendorf: parte de una libertad de decisión asumida como presupuesto normativo legítimo, no verificable empíricamente, con una dimensión social adicional del reproche.

## Error\_de\_prohibicion

---

- **Frister:** Inevitable excluye culpabilidad; evitable la atenúa (§17 StGB); criterio de capacidad de información técnica del sujeto.
- **Otto:** Basta una 'co-consciencia' del carácter dañoso de la conducta, sin exigir reflexión activa en el momento del hecho; ubica la consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo.
- **Roxin:** Divide error de mandato (omisión) y error genérico; exige que el error sea normativo, no sobre motivación subjetiva.
- **Jakobs:** Se valora según la exigibilidad del conocimiento del autor respecto de sus deberes normativos, no según factores psicológicos.
- **Wessels:** Evitable reduce culpabilidad (permite condena por imprudencia si existe esa figura); inevitable la excluye.
- **Hilgendorf:** Vencible reduce la pena; invencible la excluye. Discute las cuatro teorías sobre error en los presupuestos de la justificación (teoría limitada de la culpabilidad como dominante).

**Contraste:** Coincidencia total en el efecto binario evitable/inevitable. Hilgendorf es el único que detalla el debate específico sobre error en los presupuestos fácticos de una causa de justificación (relevante para legítima defensa putativa, como el Caso X). Otto coincide con la ubicación sistemática mayoritaria (consciencia del injusto en la culpabilidad, no en el dolo) y aporta el matiz de la 'co-consciencia' como estándar más bajo que una reflexión activa.

## Tentativa

---

- **Frister:** Punible desde el comienzo de ejecución (decisión + inmediatez); tentativa inidónea punible si el autor cree en la idoneidad del medio.
- **Roxin:** Teoría del peligro próximo: comienzo cuando la acción crea un peligro inmediato y concreto para el bien jurídico; critica la teoría de actos parciales.

- **Jakobs:** Infracción normativa próxima al tipo consumado: requiere resolución, dolo e idoneidad de los actos; demuestra desconocimiento de la vigencia de la norma.
- **Wessels:** Ejecución inacabada con decisión consumada y disposición inmediata; punible cuando la ley lo prevé, salvo desistimiento voluntario.
- **Hilgendorf:** Decisión al hecho + puesta en ejecución inmediata + no consumación; desistimiento voluntario excluye pena según sea tentativa acabada o inacabada.

**Contraste:** Convergen en el esquema decisión + comienzo de ejecución + falta de consumación. Roxin aporta el criterio autónomo de 'peligro próximo'; los demás son más descriptivos del §22/23 StGB.

## Autoria\_participacion

---

- **Frister:** Dominio del hecho para la autoría (directa, coautoría por plan común, mediata por coacción o error); complicidad e instigación como participación.
- **Roxin:** Dominio del hecho como concepto central, incluyendo dominio de la organización (aparatos de poder) como forma de autoría mediata.
- **Jakobs:** Dominio del hecho o incumbencia de un deber especial (delitos de infracción de deber); prohibición de regreso limita la participación.
- **Wessels:** Teoría del dominio del hecho: autor directo, coautor, autor mediato; participación accesorio pero flexibilizada.
- **Hilgendorf:** Teoría del dominio del hecho como dominante; participación con accesoriedad limitada (punible aunque el autor sea imputable).

**Contraste:** Consenso amplio en la teoría del dominio del hecho como criterio de autoría. Roxin se distingue por extenderla a los aparatos organizados de poder; Jakobs introduce una vía alternativa para delitos de infracción de deber.